

ÎNCHEIERE

31 martie 2026
Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)
Instanța compusă din:
președintele ședinței, judecătorul
grefier

mun. Chișinău

Lupașcu Natalia
Bradiștean Daniela

examinând cauza de contencios administrativ intentată de Alexei Maceret împotriva Consiliului pentru Egalitate privind anularea actului administrativ și încasarea despăgubirilor,

constată:

La data de 18 decembrie 2023 Alexei Maceret a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului pentru egalitate și Companiei de telefonie „Moldcell” privind încasarea despăgubirilor.

În susținerea poziției notează că fiind o persoană cu dizabilități, a luat un credit de la Compania de telefonie „Moldcell” pe 5 sau 10 zile. Bani au fost cheltuiți pe serviciile oferite pentru acești bani. Cu toate acestea, neavând suficiente resurse și luând în considerare că urmează să returneze nu numai întreaga sumă, ci și 20% din aceasta, aceste fonduri au început să fie retrase înainte de expirarea perioadei de credit. Consideră că drepturile sale au fost încălcate.

Solicită reclamantul: acordarea despăgubirii în valoare de 1000 de lei din contul Consiliul pentru Egalitate și acordarea despăgubirii în valoare de 100 000 de lei de la compania de telefonie „Moldcell”.

Poziția părâtului

La data de 07.05.2024, părâtul Consiliul pentru Egalitate a depus referință pe marginea acțiunii în contencios administrativ înaintată de reclamant solicitând respingerea acțiunii ca fiind inadmisibilă.

În susținerea poziției a invocat prevederile art. 207 alin. (2), lit. e), f) din Codul administrativ.

Notează că la data de 04 august 2023, Consiliul a înregistrat plângerea depusă de către Alexei Maceret, fiind astfel inițiată procedura administrativă pe marginea plângerii, acestea atribuindu-se numărul de dosar nr. 157/23.

În plângerea depusă, petiționarul, persoană cu dizabilitate, a menționat că s-a adresat reprezentanților întreprinderii de telefonie mobilă „Moldcell” pentru a-i fi oferită posibilitatea să efectueze apel telefonic către avocatul garantat de stat. În context, a adus la cunoștință că a primit refuz, pe motiv că pentru a fi posibilă efectuarea apelului telefonic, pe contul personal al clientului trebuie să fie cel puțin 10 lei. Dânsul a mai susținut că a depus plângere la oficiul central „Moldcell”. Totodată, acesta a indicat că pentru a avea posibilitatea să apeleze avocatul său, a luat credit din contul „Moldcell” în sumă de 50 lei pentru un termen de 10 zile, însă l-a epuizat a doua zi și pentru a mai putea suna, a pus în contul său de telefonie mobilă 20 lei, care au fost incluși în achitarea creditului luat anterior.

Petiționarul a invocat și faptul că de către întreprinderea de telefonie mobilă i-au fost lezate drepturile și nu a fost luat în considerare că este persoană încadrată în grad de dizabilitate, iar suma de 20 de lei pe care a depus-o în contul său de telefonie mobilă nu

putea fi inclusă în achitarea creditului, din motiv că acest fapt a avut loc înainte de expirarea termenului de 10 zile alocat pentru achitarea sumelor datorate.

Astfel, a conchis că i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.

Examinarea preliminară a celor invocate în plângere a condus Consiliul la concluzia că acțiunile reclamate nu pot fi încadrate în nici una din formele de discriminare prevăzute de Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității și nici nu poate fi reținut criteriul invocat, or modul de achitare a creditului nu a fost cauzat de dizabilitatea petiționarului (reclamantului).

Notează că Consiliul a stabilit că acțiunile deplânse nu țin de competența sa, dat fiind că petiționarul (reclamantul) și-a exprimat dezacordul cu privire la activitatea întreprinderii de telefonie mobilă în calitate de prestator de servicii, circumstanță care reprezintă un raport litigios, soluționarea căruia ține de competența instanței de judecată.

Prin urmare, Consiliul a finalizat procedura administrativă inițiată la plângerea lui Alexei Maceret prin emiterea la data de 20 noiembrie 2023 a deciziei nr. 157/23, prin care a declarat plângerea inadmisibilă.

Ulterior, Consiliul atestă înaintarea în privința sa de către Alexei Maceret a acțiunii în contenciosul administrativ cu privire la încasarea despăgubirilor. Consiliul deduce că reclamantul solicită acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin activitatea administrativă ilegală, prin emiterea actului administrativ individual defavorabil dânsului, și anume prin decizia Consiliului nr. 157/23 din 20 noiembrie 2023.

Invocă prevederile art. 10 alin. (2) Cod administrativ, care stipulează că decizia autorității publice privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin activitatea administrativă ilegală este un act administrativ individual.

Potrivit art. 60 alin. (3) Cod administrativ, în cazul depunerii cererii privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin emiterea unui act administrativ individual sau normativ ilegal, termenul general începe să curgă din data în care hotărârea instanței de judecată prin care s-a anulat actul administrativ ilegal a rămas definitivă.

Conform art. 167 alin. (4) Cod administrativ, dacă prin cererea prealabilă se solicită și repararea prejudiciului, atunci cererea privind repararea prejudiciului se examinează de autoritatea publică emitentă în procedură administrativă separată.

Afirmă că pentru acordarea despăgubirilor pretinse, reclamantul urma să le ceară inițial în ordine prealabilă autorității publice, apoi prin adresarea în instanță, fapt nerealizat de către Alexei Maceret.

Menționează că decizia Consiliului pe cauza nr. 157/23 nu au fost contestată în instanța de judecată competentă, respectiv nu există vreo hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă prin care actul administrativ în cauză ar fi fost anulat, circumstanță care ar fi constituit pentru reclamant premisa de a cere încasarea despăgubirilor prin acționarea în instanță, dar după urmarea etapelor procedurale de interacțiune cu autoritatea publică responsabilă - Consiliul, inclusiv respectarea procedurii prealabile.

Pentru a fi examinată în procedura contenciosului administrativ solicitarea de a acordare a despăgubirilor trebuie întrunite mai multe condiții, precum: rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată prin care s-a anulat actul administrativ ca fiind ilegal; depunerea către autoritatea publică a cererii privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin emiterea unui act administrativ individual ilegal; emiterea de către autoritatea publică a unui act administrativ individual privind acordarea sau neacordarea despăgubirilor și parcurgerea procedurii prealabile.

Subliniază că despre necesitatea depunerii unei cereri privind repararea prejudiciului la autoritatea publică indică în mod expres art. 167 alin.(4) Cod administrativ.

Or, reclamantul nu a depus la Consiliu cerere privind repararea prejudiciului. Deci, Consiliul constată ca reclamantul nu a urmat procedura stabilită de Codul administrativ pentru acordarea despăgubirilor.

Poziția participanților în cadrul ședinței de judecată

Reclamantul Maceret Alexei și reprezentantul acestuia, avocatul Conoval Igor, în ședința de judecată au concretizat pretențiile și cercul participanților la proces, solicitând în final anularea Deciziei Consiliului pentru egalitate nr. 157/23 din 20.11.2023 și încasarea din contul Consiliului pentru egalitate a prejudiciului moral în sumă de 1000 lei.

Reprezentantul pârâtului în ședința de judecată nu s-a prezentat, fiind citat legal.

Aprecierea instanței de judecată

Audiind poziția participanților, verificând cererea de chemare în judecată sub aspectul admisibilității acțiunii în contencios administrativ, instanța constată acțiunea în contencios administrativ ca inadmisibilă, din considerentele ce urmează.

Conform art. 22 alin. (1) Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor.

Conform art. 207 alin. (1) Cod administrativ, instanța verifică din oficiu dacă sunt întrunite condițiile pentru admisibilitatea unei acțiuni în contenciosul administrativ. Dacă este inadmisibilă, acțiunea în contenciosul administrativ se declară ca atare prin încheiere judecătorească susceptibilă de recurs.

Alin. (2) al aceluiași articol stabilește că acțiunea în contencios administrativ se declară inadmisibilă în special când: e) reclamantul nu poate revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul art.17; f) nu sunt întrunite condițiile prevăzute la art.208.

Actele cauzei atestă că Maceret Alexei, invocând calitatea sa de persoană cu dizabilitate, s-a adresat la 04 august 2023 Consiliului pentru egalitate cu o plângere împotriva întreprinderii de telefonie mobilă „Moldcell”, susținând că i-a fost refuzată posibilitatea de a efectua un apel telefonic către avocatul garantat de stat.

În motivarea plângerii, reclamantul a indicat că, pentru a putea efectua apelul telefonic, i s-a solicitat să dispună de un sold minim în contul personal, iar suma depusă ulterior în cont a fost utilizată pentru achitarea unui credit anterior contractat. Reclamantul a susținut că aceste circumstanțe i-au limitat accesul la serviciile de telefonie și, implicit, la posibilitatea de a contacta avocatul, considerând că i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. (f.d.1-4, dosar administrativ)

Examinând plângerea, Consiliul pentru egalitate a emis Decizia nr. 157/23 din 20 noiembrie 2023, constatând că faptele invocate de petiționar nu permit încadrarea situației în vreuna dintre formele de discriminare prevăzute de Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, întrucât nu a fost stabilită o legătură între conduita reclamată și un criteriu protejat, inclusiv dizabilitatea reclamantului.

Totodată, autoritatea a constatat că aspectele invocate de reclamant țin de raporturile dintre acesta și prestatorul de servicii de telefonie mobilă, respectiv de modul de executare a obligațiilor contractuale și de condițiile de utilizare a serviciilor, circumstanțe care exced competenței Consiliului pentru egalitate și pot constitui obiectul unui litigiu de competența instanțelor de judecată.

În consecință, în temeiul prevederilor Legii nr. 121/2012 și ale Regulamentului de activitate al Consiliului pentru egalitate, plângerea a fost declarată inadmisibilă. (f.d.268-269, dosar administrativ)

Nefiind de acord cu decizia emisă, la 18.12.2023 reclamantul Maceret Alexei s-a adresat în instanța de contencios administrativ cu cerere de chemare în judecată, solicitând anularea Deciziei nr. 157/23 din 20 noiembrie 2023, emisă de Consiliul pentru egalitate și compensarea prejudiciului moral, invocând, în esență, că autoritatea publică pârâtă nu a examinat corespunzător plângerea sa și i-a încălcat drepturile.

În conformitate cu art.11 alin.(1) Cod administrativ, actele administrative individuale pot fi: a) acte defavorabile – actele care impun destinatarilor lor obligații, sancțiuni, sarcini sau afectează drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori care resping, în tot sau în parte, acordarea avantajului solicitat; b) acte favorabile – actele care creează destinatarilor săi un beneficiu sau un avantaj de orice fel.

Conform art. 20 Cod administrativ, dacă printr-o activitate administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest drept poate fi revendicat printr-o acțiune în contencios administrativ, cu privire la care decid instanțele de judecată competente pentru examinarea procedurii de contencios administrativ, conform prezentului cod.

Conform art. 39 alin. (2) Cod administrativ, orice persoană care revendică un drept vătămat de către o autoritate publică în sensul art.17 sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri se poate adresa instanței de judecată competente.

Art.17 al Codului administrativ, statuează că drept vătămat este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căruia/căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă.

La caz, cu referire la circumstanțele menționate, instanța reține că reclamantul pretinde apărarea, pe calea controlului judecătoresc, a unui drept în sensul art. 17 din Codul administrativ, invocând ilegalitatea deciziei Consiliului pentru egalitate nr. 157/23 din 20 noiembrie 2023, prin care plângerea sa a fost declarată inadmisibilă.

Instanța de judecată constată că, unul dintre elementele definitorii ale acțiunii în contencios administrativ este revendicarea unui drept propriu, vătămat prin una din formele activității administrative. Or, reclamantul unei acțiuni în contenciosul administrativ poate fi doar persoana care pretinde încălcarea unui drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, vătămare sau încălcare cauzată de o autoritate publică, și care rezultă din activitatea administrativă a acestei autorități.

Astfel, raportând normele de drept sus-indicate circumstanțelor cauzei, instanța de judecată reieșind din dispozițiile art. 207 alin. (2) lit. e) în coroborare cu art. 39 alin. (2), art. 17 și art. 189 alin. (1) și alin. (2) Cod administrativ, atestă că, sesizarea instanței de judecată de către orice persoană care în opinia sa revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități publice, fie prin refuzul autorității administrative de a soluționa în termenul legal o cerere, implică existența obligatorie a două condiții, și anume existența vătămării unui drept recunoscut de lege a reclamantului și vătămarea dreptului său să fie cauzat printr-un act administrativ, fie prin refuzul autorității administrative de a soluționa în termenul legal o cerere.

În sensul Legii, revendicarea dreptului trebuie să se deducă din susținerile formulate prin acțiunea înaintată în judecată, în conținutul căreia urmează a fi arătată vătămarea dreptului personal, deoarece expresiile utilizate în textul art. art. 17, 39 și 189 Cod administrativ de „drept vătămat” și de „încălcarea unui drept al său” se referă la drepturi

субъективные конкретные, fiind excluse așa numitele drepturi prin ricoșeu, ipotetice, iluzorii sau virtuale, precum și acțiunile populare (*actio popularis*).

Această concluzie este fortificată și prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că pentru ca un reclamant să se poată declara victimă, acesta trebuie să prezinte dovezi plauzibile și convingătoare ale probabilității survenirii unei încălcări, la care ar fi supus personal, fiind insuficiente simplele bănuieli sau conjuncturi (*cauza Senator Lines GmbH împotriva a cincisprezece state membre ale Uniunii Europene*).

Raportând considerentele enunțate la circumstanțele concrete ale cauzei, instanța reține că reclamantul nu a demonstrat existența unei vătămări a unui drept subiectiv sau a unui interes legitim în sensul art. 17 din Codul administrativ, care să fie cauzată nemijlocit prin decizia Consiliului pentru egalitate contestată.

Or, din analiza conținutului Deciziei nr. 157/23 din 20 noiembrie 2023 rezultă că autoritatea publică pârâtă nu a intervenit asupra unui drept material al reclamantului, nu i-a impus obligații, sancțiuni sau restricții și nu a produs efecte juridice de natură să-i afecteze în mod direct situația juridică, ci s-a limitat la examinarea condițiilor de admisibilitate a plângerii și la constatarea lipsei elementelor necesare pentru a institui prezumția unei fapte de discriminare. Prin urmare, actul administrativ contestat are natura unui act de respingere pe criterii de competență și admisibilitate, fără a tranșa fondul unui drept substanțial al reclamantului.

În acest sens, instanța subliniază că eventuala nemulțumire a reclamantului derivă, în realitate, din raporturile juridice existente între acesta și operatorul de telefonie mobilă, respectiv din modul de executare a obligațiilor contractuale și condițiile de utilizare a serviciilor, iar nu dintr-o ingerință a autorității publice în sfera drepturilor sale recunoscute de legislația privind asigurarea egalității.

Or, simplul fapt că reclamantul invocă calitatea sa de persoană cu dizabilitate nu este suficient pentru a concluziona asupra existenței unei discriminări, în lipsa unor elemente concrete care să demonstreze existența unui tratament diferențiat determinat de acest criteriu protejat.

De asemenea, instanța reține că decizia contestată nu împiedică reclamantul să-și valorifice eventualele drepturi în cadrul altor proceduri judiciare sau extrajudiciare, inclusiv prin promovarea unei acțiuni împotriva prestatorului de servicii, în cazul în care consideră că i-au fost încălcate drepturile contractuale sau alte drepturi recunoscute de lege.

Prin urmare, actul administrativ contestat nu produce o vătămare autonomă și directă a unui drept în sensul art. 17 din Codul administrativ.

Totodată, instanța reține că simpla invocare a ilegalității unui act administrativ nu este suficientă pentru a justifica admisibilitatea acțiunii în contencios administrativ, în lipsa demonstrării unui drept vătămat. Controlul judecătoresc al legalității actelor administrative nu poate fi exercitat *in abstracto*, ci doar în măsura în care acestea afectează în mod concret drepturi sau interese legitime ale persoanei. În caz contrar, s-ar admite promovarea unor acțiuni de tip *actio popularis*, inadmisibile în dreptul administrativ.

În consecință, instanța concluzionează că reclamantul nu justifică existența unei vătămări a unui drept subiectiv sau a unui interes legitim cauzate prin activitatea administrativă a Consiliului pentru egalitate, iar pretenția privind anularea Deciziei nr. 157/23 din 20 noiembrie 2023, emisă de Consiliul pentru egalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 17, art. 39 alin. (2) și art. 189 din Codul administrativ.

Prin urmare, în temeiul art. 207 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ, instanța apreciază că pretenția nominalizată urmează a fi declarată inadmisibilă.

Referitor la pretenția reclamantului privind încasarea prejudiciului în sumă de 1000 de lei din contul Consiliului pentru egalitate, instanța constată următoarele.

În temeiul art. 208 alin. (1) Cod administrativ, până la înaintarea acțiunii în contencios administrativ se va respecta procedura prealabilă, cu excepțiile prevăzute de lege.

În conformitate cu art. 167 alin. (4) Cod administrativ, dacă prin cererea prealabilă se solicită și repararea prejudiciului, atunci cererea privind repararea prejudiciului se examinează de autoritatea publică emitentă în procedura administrativă separată.

Deci, potrivit cadrului normativ expus, cererea de reparare a prejudiciului cauzat printr-un act administrativ individual pretins ilegal constituie o cerere distinctă, care urmează a fi adresată autorității publice emitente a actului, aceasta fiind obligată să se pronunțe printr-un act administrativ individual separat. Doar ulterior emiterii unei asemenea decizii sau, după caz, în situația nesoluționării cererii în termenul legal, persoana interesată este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ.

Prin urmare, atunci când o persoană care își revendică drepturile încălcate prin emiterea sau respingerea emiterii unui act administrativ individual, pretinde, totodată, și repararea prejudiciului cauzat prin actul administrativ ilegal, ea urmează să depună o cerere de reparare a prejudiciului către autoritatea publică, care emite o decizie în acest sens, și care conform art. 10 alin. (2) Cod administrativ este un act administrativ.

Din conținutul plângerii și a materialelor dosarului administrativ se atestă cu certitudine că reclamantul nu a formulat către autoritatea publică pârâtă solicitările privind repararea prejudiciului (acordarea despăgubirii în sumă de 1000 lei).

În lipsa unei asemenea cereri adresate autorității publice pârâte, instanța constată că nu există un act administrativ distinct prin care să fi fost soluționată sau refuzată pretenția de reparare a prejudiciului, susceptibil de a fi supus controlului judecătoresc. Prin urmare, instanța este lipsită de posibilitatea de a examina această pretenție în fond.

În aceste circumstanțe, instanța apreciază că pretenția reclamantului privind repararea prejudiciului în sumă de 1000 lei este formulată cu nerespectarea procedurii prealabile obligatorii, nefiind întrunite condițiile prevăzute de art. art. 167 alin. (4), 208 alin. (1) din Codul administrativ.

Prin urmare, în temeiul art. 207 alin. (2) lit. f) din Codul administrativ, instanța concluzionează că pretenția privind încasarea despăgubirilor urmează a fi declarată inadmisibilă.

Este întemeiat a reține că accesul la justiție poate fi limitat, în special prin instituirea condițiilor de admisibilitate, domeniu în care statul se bucură de o anumită marjă de apreciere. Aceste limitări trebuie să urmărească un scop legitim, asigurându-se o proporționalitate între interesul persoanei și scopul legitim urmărit (*Guerin contra Franței*, 29 iulie 1998, § 37). Totuși, limitările nu trebuie să reducă la zero esența acestui drept. Regulile de procedură au scopul de a asigura o bună administrare a justiției și, în special, a asigura securitatea raporturilor juridice, iar cei implicați în proceduri trebuie să se aștepte ca aceste reguli să fie aplicate (*Miragall Escolano ș.a. contra Spaniei*, 25 ianuarie 2000, § 33).

Astfel, având în vedere că reclamantul Maceret Alexei nu a demonstrat existența unui drept subiectiv sau a unui interes legitim vătămat în sensul art. 17 din Codul administrativ, iar în ceea ce privește pretenția privind repararea prejudiciului moral nu a fost respectată procedura prealabilă obligatorie prevăzută de art. 208 Cod administrativ, instanța constată că nu sunt întrunite condițiile de admisibilitate ale acțiunii în contencios administrativ, fiind incidente prevederile art. 207 alin. (2) lit. e) și f) din Codul administrativ.

К р а
я с
În temeiul art.art. 207 alin. (2) lit. e,) f), 208, 230 Cod administrativ, instanța

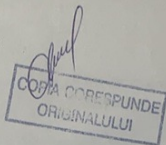
d i s p u n e :

A declara inadmisibilă acțiunea în contencios administrativ înaintată de Alexei Maceret împotriva Consiliului pentru Egalitate privind anularea actului administrativ și încasarea despăgubirilor.

Se explică reclamantului că declararea acțiunii ca inadmisibilă în baza temeiurilor specificate la art. 207 alin. (2) lit. a)–e) exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiași reclamant cu aceeași acțiune, iar declararea acțiunii ca inadmisibilă în baza temeiurilor specificate la art. 207 alin. (2) lit. f) – h) nu exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiași reclamant cu aceeași acțiune.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la notificare. Recursul împotriva încheierii judecătorești se depune motivat la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Președintele ședinței,
Judecător



Natalia Lupașcu